



Justicia Indígena Originaria Campesina

Fundamentos, identidad y herramientas jurídicas para ejercer y hacer respetar nuestros derechos.

PLURALISMO JURÍDICO IGUALITARIO



Herramientas Jurídicas Obligatorias

Constitución Política del Estado

La madre de todo. De cumplimiento obligatorio.

Ley 073 — Deslinde Jurisdiccional

Chiquitita pero poderosa.

Código Procesal Constitucional

Para garantizar derechos constitucionales.

Protocolo de Actuación Intercultural

Elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia. Obligatorio para ambas jurisdicciones.

También usaremos **un solo artículo del Código Penal**: el Art. 391 CPP (peritaje en diversidad cultural).

Dos Jurisdicciones, Mismo Nivel



La **justicia ordinaria** y la **justicia indígena originaria campesina** son **gemelas**: mismo nivel, misma jerarquía. Ninguna puede revisar lo que hace la otra.

The picture can't be displayed.

Justicia Ordinaria

Jueces, fiscales, policías, abogados. Con sueldo, vehículos y presupuesto estatal.

The picture can't be displayed.

Justicia Indígena

Sin presupuesto, abandonada, pero con igual jerarquía constitucional. Respeto, coordinación y colaboración mutua.

Orígenes: Dos Civilizaciones, Dos Justicias

Justicia Ordinaria — Europa

Origen en Roma y Grecia. Enseñan latín, derecho romano. Su lógica: **castigar**. Corpus, habeas corpus, términos en latín.

Justicia Indígena — Ancestral

Origen en **Tiwanaku**: **15,000 años**. Persia, Egipto y Grecia tienen 5,000. Nuestra lógica: **reparar y solucionar**. Se castiga solo cuando es exagerado.



15,000 Años de Civilización

El carbono 14 en los monolitos de **Tiwanaku** confirma nuestra antigüedad. Persia, Egipto y Grecia tienen 5,000 años. **Nosotros somos el papá de todas las civilizaciones.**

- ❑ Nos han dicho 534 años que no tenemos alma, que somos animalitos. Nos han pisoteado. Ahora debemos saber quiénes somos para ejercer nuestra justicia con identidad.



Artículo 30 — Nuestra Base Constitucional

Nación indígena originaria campesina: colectividad con **identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión**, cuya existencia es **anterior a la invasión española**.

Idioma

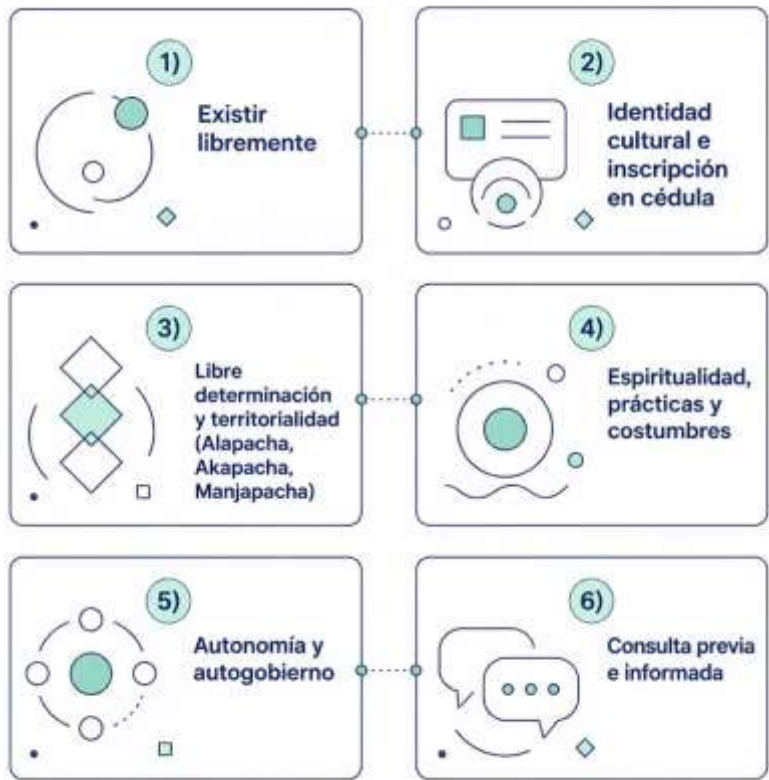
Aymara, quechua, guaraní.

Cosmovisión

Cómo vemos el mundo. Ejemplo: el ratón para el occidental es lindo; para nosotros, mala suerte.

Invasión

No colonización: nos agarraron del cogote, nos esclavizaron.



Nuestra Cosmovisión: Pachamama y los Achachilas



La Pachamama tiene vida

Para nosotros siente y escucha. Pedimos permiso para sembrar, cosechar, curar. Ellos explotan sin permiso — por eso está enferma.



Los Achachilas — Nuestros Abuelos

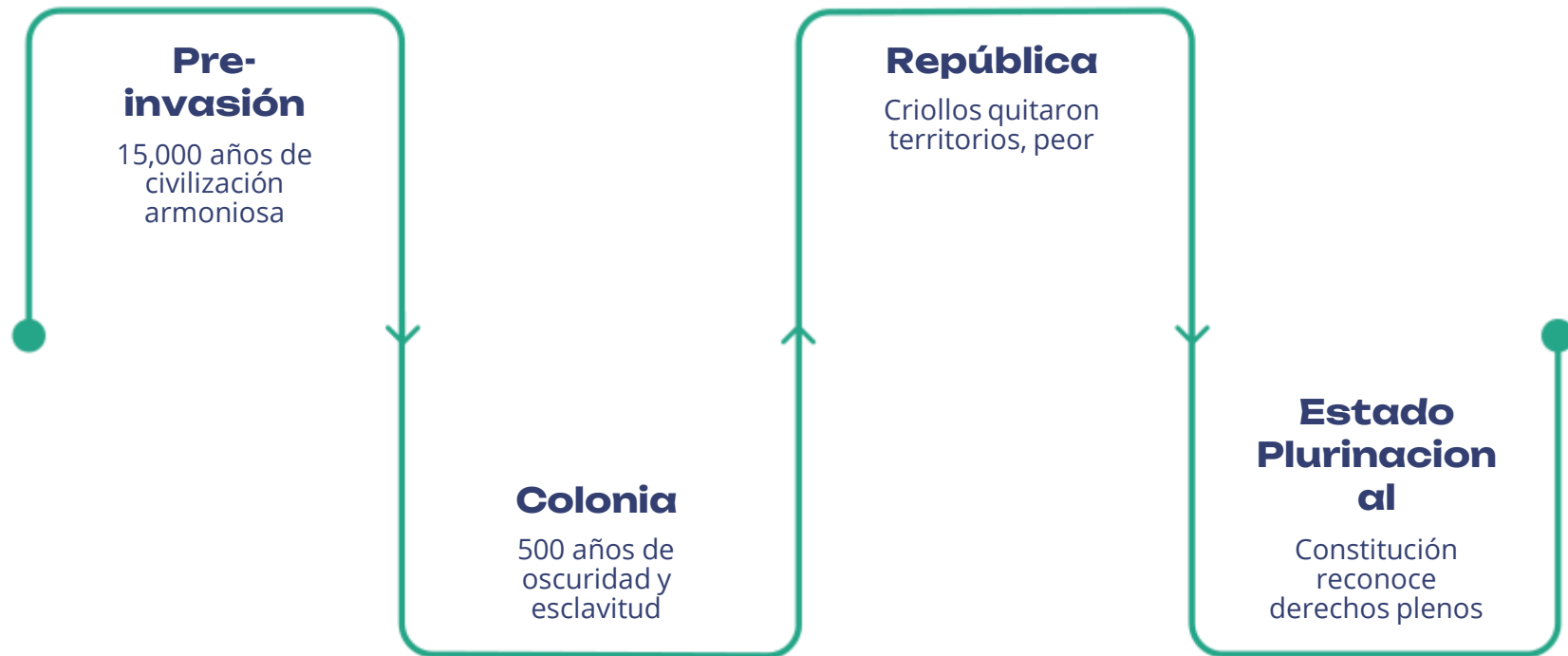
Illimani, Mururata, Potosí, Sahama son *chachila* (abuelo). No hay cielo ni infierno: al morir vamos al cerro. El *ajayu* sigue vivo.



Vida Comunitaria

Todos debemos estar bien. No el individuo millonario, sino la comunidad. Eso éramos antes de la invasión: sin pobres, en armonía.

De la Invasión al Estado Plurinacional



Nuestros abuelos no participaron en crear Bolivia — lo hicieron los criollos. En la República sufrimos más: ley de exvinculación nos quitó territorios. La **Guerra del Chaco** nos obligó a aprender a leer. La **Revolución de 1952** nos dio educación, voto y tierra. El **Estado Plurinacional** nos reconoce en la Constitución.

Instrumentos Internacionales de Protección

The picture can't be displayed.

Declaración ONU sobre Pueblos Indígenas



Reconoce derechos originarios frente al Estado. En Bolivia es **Ley 3897**. Libre determinación, autonomía, autogobierno, instituciones propias.

The picture can't be displayed.

Convenio 169 OIT



Tratado internacional vinculante. **Ley Nacional 1257**. Derechos colectivos, consulta previa e informada, territorialidad y espiritualidad.

The picture can't be displayed.

Consulta Previa e Informada



Nadie puede intervenir tu territorio sin consulta. Ejemplo actual: un municipio quiere poner botadero de basura sin consultar. Eso es ilegal.



¿Dónde Trabajaremos? Tres Roles Clave



Perito Especializado

Art. 391 CPP — Único artículo útil del Código Penal. Intervienes en tribunales ordinarios con peritaje en normativa indígena. Credencial del Órgano Judicial.



Asesor de Autoridades

Orientas a autoridades originarias en la aplicación de justicia indígena, velando por garantías procesales constitucionales.



Promotor y Docente

Con vivencia en el pueblo, pueden ser docentes del curso. Incorporaremos **inteligencia artificial** para administrar justicia.

 **Tarea para el jueves:** Transcribir y explicar el Artículo 30 de la Constitución Política del Estado. Es la base de todo.